

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 578/2532 พนักงานอัยการ ประจำศาลแขวง ลำปาง.
นาง คณิงนิจ หรือ แดง บุตรท้วม ห รือ อุทัย.

จำเลยกับสามีจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ก. ได้นำรถยนต์ของผู้เสียหายไปขาย
ให้บริษัท น. บริษัท น. ไม่ได้จ่ายเงินค่ารถยนต์ให้แก่ร้าน ก. แต่ได้หักหนี้ที่ร้าน ก.
เป็นหนี้บริษัท น. อยู่ ดังนี้ จำเลยมิได้รับเงินค่ารถยนต์จากบริษัท น.ไว้แทนผู้เสีย
หายเลย จำเลยจึงไม่อาจเบียดบังเอาเงินดังกล่าวได้การที่จำเลยไม่ยอมชำระเงินค่า
รถยนต์แก่ผู้เสียหาย ไม่เป็นความผิดฐานยักยอก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๒ ให้
จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๓๕๒ ลงโทษจำคุก ๖ เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสีย
หาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า ร้านกรุงธน
กมลการซึ่งเป็นร้านของจำเลยและนายนเรศวรบุตรท่วมสามีจำเลย ได้นำรถยนต์ของ
ผู้เสียหายคันพิพาทไปขายให้บริษัทนอร์ทเทิร์นชัยพลาย จำกัด ในราคา ๓๕,๐๐๐
บาท ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานยักยอกเงินจำนวนดังกล่าวหรือไม่
เห็นว่า กรณีจะเป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๕๒วรรคแรก จะต้องได้ความว่าจำเลยได้ครอบครองเงินจำนวนดังกล่าวของผู้เสีย
หายไว้แล้วทุจริตเบียดบังเอาเงินนั้น คดีนี้ ปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์เอง โดย
นายวิทยา สุขเมืองมา หุ่นส่วนผู้จัดการห้างผู้เสียหายและนางทวิวัฒน์ วานิชสุข
สมบัติ ผู้จัดการบริษัทนอร์ทเทิร์นชัยพลาย จำกัด พยานโจทก์เบิกความว่า บริษัท
นอร์ทเทิร์นชัยพลาย จำกัด ไม่ได้จ่ายเงินค่ารถยนต์ให้แก่ร้านกรุงธนกมลการแต่ได้
หักหนี้ที่ร้านกรุงธนกมลการเป็นหนี้บริษัทดังกล่าวอยู่ แสดงว่าจำเลยไม่เคยได้รับเงิน
ค่ารถยนต์จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท จากบริษัทนอร์ทเทิร์นชัยพลาย จำกัด ไว้แทนผู้
เสียหายเลย จำเลยจึงไม่อาจเบียดบังเอาเงินดังกล่าวได้ กรณีเป็นเรื่องที่โจทก์จะต้อง
ใช้สิทธิเรียกร้องเอาเงินค่ารถยนต์จากจำเลยในทางแพ่ง การที่จำเลยไม่ยอมชำระเงิน
ค่ารถยนต์แก่ผู้เสียหายหาเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สนองชาติ-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ